ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 14.901

Στην Αθήνα σήμερα, 19.12.2017, στο γραφείο μου, εγώ, η συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα, **Βασιλική Εικονική**, βεβαιώνω ότι εμφανίστηκαν ενώπιόν μου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλητές:

1) **Γεώργιος Φανταστικός του Δημητρίου** — κάτοικος: Οδός Ανύπαρκτης 75, Αθήνα · Α.Φ.Μ.: 395010994 · Δ.Α.Τ.: ΑΜ 776778 · εκπροσωπείται από πληρεξούσιο: **Σοφία Δοκιμαστή του Χρήστου** (Α.Φ.Μ.: 856805740, Δ.Α.Τ.: ΑΗ 401533), δυνάμει του υπ' αριθμ. 678/2017 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δοκιμών.

2) **Μαρία Υποθετική του Γεωργίου** — κάτοικος: Λεωφόρος Δοκιμών 82, Αθήνα · Α.Φ.Μ.: 589822273 · Δ.Α.Τ.: ΑΚ 616240.

3) **Ιωάννης Φανταστικός του Αθανασίου** — κάτοικος: Οδός Ανύπαρκτης 44, Αθήνα · Α.Φ.Μ.: 647282075 · Δ.Α.Τ.: ΑΒ 513425.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοραστές:

4) **Χρήστος Εικονικός του Κωνσταντίνου** — κάτοικος: Οδός Φανταστικής 7, Πειραιάς · Α.Φ.Μ.: 843643270 · Δ.Α.Τ.: ΑΗ 752303.

5) **Μαρία Φανταστική του Χρήστου** — κάτοικος: Οδός Πλασματικής 120, Πειραιάς · Α.Φ.Μ.: 465605585 · Δ.Α.Τ.: ΑΧ 793105.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Δημήτριος Δοκιμαστής του Χρήστου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 29036 και Α.Φ.Μ. 578514957 · **Αικατερίνη Πλασματική του Χρήστου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 10129 και Α.Φ.Μ. 147197381, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

1. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Οι πωλητές είναι συγκύριοι ενός ακινήτου (**κατάστημα**), ισόγειο, επιφάνειας 104,75 m², που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Ανύπαρκτης 50, Αθήνα, στη Δημοτική Ενότητα Αμπελοκήπων, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **995787793269/0/2**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 9768/1997 του Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

2. ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 2.184,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

3. Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν οι πωλητές πωλούν και μεταβιβάζουν στους αγοραστές την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

4. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **273.000,00 €**, το οποίο οι πωλητές δηλώνουν ότι εισέπραξαν ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 486310/2015, κατηγορίας Δ (ενεργειακός επιθεωρητής: **Δημήτριος Υποθετικός του Χρήστου**, με Α.Φ.Μ. 955796673)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 6269845244, συνταγμένη από τον ίδιο μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

6. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 5.052/1982 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ευαγγελία Δείγμα), που συντάχθηκε την 1η Νοεμβρίου 1982, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 15.500.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Σοφία Φανταστική του Νικολάου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 9.506/1991 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Χρήστος Δοκιμαστής), που συντάχθηκε την 21η Ιουνίου 1991, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 18.250.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Παράδειγμα του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

SAMPLE – FICTIONAL DATA

Με το υπ' αριθμ. 9.618/1993 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ιωάννης Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 9η Ιανουαρίου 1993, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 10.750.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Ανύπαρκτος του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Ο τελευταίος κύριος, **Δημήτριος Ανύπαρκτος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Οδός Υποθέσεων 86, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 529570418, μεταβίβασε το ακίνητο στους μεταβιβάζοντες του παρόντος, οι οποίοι έκτοτε το νέμονται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του

SAMPLE - FICTIONAL DATA

παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

8. ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19419/2017 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 82.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

9. ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

SAMPLE - FICTIONAL DATA

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 25369/2017, της 28ης Οκτωβρίου 2017.

2. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 86408/2017, της 25ης Οκτωβρίου 2017.

3. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 14325/2017, της 18ης Δεκεμβρίου 2017.

4. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 31886/2017, της 1ης Νοεμβρίου 2017.

5. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 99214/2017, της 8ης Δεκεμβρίου 2017.

6. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 45967/2017, της 22ης Νοεμβρίου 2017.

7. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 50642/2017, της 18ης Δεκεμβρίου 2017.

8. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 93774/2017, της 29ης Νοεμβρίου 2017.

9. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 78908/2017, της 13ης Νοεμβρίου 2017.

10. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 53241/2017, της 26ης Οκτωβρίου 2017.

11. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 38406/2017, της 16ης Δεκεμβρίου 2017.

10. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 737,73 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτρια: Σοφία Υποθετική του Χρήστου), νότια με την οδό Ανύπαρκτης και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Μαρία Πλασματική του Νικολάου, Δημήτριος Δείγμα του Ιωάννη, Κωνσταντίνος Φανταστικός του Ιωάννη).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς

SAMPLE - FICTIONAL DATA

ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α2 του 5ου ορόφου, εμβαδού 44,51 τ.μ., με ΚΑΕΚ 995787793269/0/14 (ιδιοκτήτρια: Σοφία Παράδειγμα του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Β2 του 2ου ορόφου, εμβαδού 68,09 τ.μ., με ΚΑΕΚ 995787793269/0/21 (ιδιοκτήτρια: Σοφία Πλασματική του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Γ4 του 3ου ορόφου, εμβαδού 132,27 τ.μ., με ΚΑΕΚ 995787793269/0/11 (ιδιοκτήτρια: Μαρία Ανύπαρκτη του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Δ4 του 4ου ορόφου, εμβαδού 57,60 τ.μ., με ΚΑΕΚ 995787793269/0/7 (ιδιοκτήτης: Αθανάσιος Υποθετικός του Παναγιώτη).

— κατάστημα Ε2 του ισογείου, εμβαδού 59,87 τ.μ., με ΚΑΕΚ 995787793269/0/8 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Φανταστικός του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Ζ4 του 1ου ορόφου, εμβαδού 36,89 τ.μ., με ΚΑΕΚ 995787793269/0/9 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Φανταστικός του Γεωργίου).

11. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΟΚΙΜΗ
SAMPLE - FICTIONAL DATA

κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 248.400,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 117107/2017 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού την 13η Δεκεμβρίου 2017, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Βασιλική Εικονική

SAMPLE - FICTIONAL DATA